

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 753/2537 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อาร์.ยู.เอ็นเตอร์
ไพรส์

โจทก์

บริษัท คลังสินค้า แม่น้ำ ประกันภัย
จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 326, มาตรา 356, มาตรา 861, มาตรา 863, มาตรา 867, มาตรา
879

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 88 เดิม, มาตรา 94, มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 177
วรรคสอง, มาตรา 182, มาตรา 183, มาตรา 243 (2), มาตรา 249 วรรคแรก
พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2510 มาตรา 27 วรรคแรก

ศาลชั้นต้นมิได้กำหนดประเด็นว่าโจทก์เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอัน
จะถือว่าโจทก์เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ไว้ในชั้นสอบสวน ซึ่งจำเลยได้โต้แย้งคัดค้าน
และอุทธรณ์คัดค้านต่อศาลอุทธรณ์แล้ว เมื่อจำเลยได้ให้การโดยชัดแจ้งถึงประเด็นดัง
กล่าวรวมทั้งเหตุแห่งการนั้น ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี ทั้ง
เป็นประเด็นข้อแพ่งชนะในคดีอันถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญ เพราะหากฟังได้ว่าโจทก์
ไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้ จำเลยย่อมไม่ต้องผูกพันและรับผิดชอบโจทก์ที่
ศาลชั้นต้นมิได้กำหนดประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นข้อพิพาทจึงเป็นการมิได้ปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ. ว่าด้วยการพิจารณาแต่เมื่อโจทก์จำเลยได้นำสืบข้อเท็จ
จริงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วศาลฎีกาย่อมเห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นนี้เสียเอง

ได้โดยไม่ต้องย่อนสำนวนให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ แม้ตามทางปฏิบัติผู้เอาประกันภัยจะต้องยื่นคำขอประกันภัยตามแบบของบริษัทประกันภัย เพื่อให้บริษัทพิจารณาก่อน แต่กรณีดังกล่าวก็เป็นกรณีที่กระทำผ่านมาจากตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทรับประกันภัย ส่วนกรณีของโจทก์ตัวแทนของโจทก์ได้ทำคำเสนอต่อส. ผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยได้โดยตรง จึงไม่ได้มีแบบพิธีที่จะต้องยื่นคำขอให้พิจารณาก่อน เมื่อ ส. ไปตรวจสอบสินค้าเครื่องจักรเป็นที่พอใจก็สนองรับคำเสนอของตัวแทนโจทก์ผู้อยู่เฉพาะหน้า สัญญาประกันภัยระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเกิดขึ้นแล้ว การที่จำเลยได้ยื่นแบบรายการเกี่ยวกับการรับประกันอัคคีภัยสำหรับสต็อกสินค้าเครื่องจักรของโจทก์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันภัยกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรณีที่จำเลยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 มาตรา 27 วรรคแรกซึ่งบัญญัติว่า เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับประกันอัคคีภัยเมื่อบริษัททำสัญญาประกันอัคคีภัยรายใดให้บริษัทยื่นรายการเกี่ยวกับการรับประกันอัคคีภัยตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้ทำสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้น ดังนี้ การกระทำของจำเลยแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าจำเลยได้ทำสัญญารับประกันอัคคีภัยสำหรับสินค้าของโจทก์แล้ว กรมธรรม์ประกันภัยเป็นพยานหลักฐานอันสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดี เมื่อมีลายมือชื่อผู้แทนของจำเลยผู้ต้องรับผิดชอบในตารางแห่งกรมธรรม์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันภัยที่โจทก์อ้างจึงเป็นพยานหลักฐานเพียงพอค้ำจำเลยได้ โจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยซึ่งจำเลยต้องทำ กรมธรรม์ประกันภัยมีข้อความตรงตามสัญญาประกันภัยและส่งมอบให้โจทก์ผู้เอาประกันภัย แต่กรมธรรม์ประกันภัยไม่ใช่เอกสารที่กฎหมายบังคับให้ต้องแนบมาท้ายฟ้อง เอกสารท้ายฟ้องเป็นส่วนหนึ่งที่โจทก์อ้างอิงตามที่ได้กล่าวไว้ในคำฟ้องเท่านั้น ส่วนหลักฐานที่มีเป็นหนังสือจะฟ้องร้องให้บังคับได้หรือไม่นั้นเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำเสนออยู่แล้ว ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นโดยใช้ถ้อยคำว่าสัญญา

ประกันภัยท้ายฟ้องใช้บังคับได้หรือไม่ย่อมหมายความว่า สัญญาประกันภัยตามฟ้องใช้บังคับได้หรือไม่เมื่อปรากฏว่าโจทก์นำสืบโดยส่งสำเนาภาพถ่ายตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยต่อศาล และจำเลยนำสืบยอมรับว่าต้นฉบับของเอกสารดังกล่าวมีอยู่จริงและมีลายมือชื่อของผู้แทนจำเลยพร้อมประทับตราของบริษัทถูกต้อง จึงเท่ากับโจทก์นำสืบว่าสัญญาประกันภัยตามฟ้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบหรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นสามารถฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 867 แล้ว โจทก์ได้ยื่นบัญชีพยานอันดับที่ 9 ระบุแบบรายการเกี่ยวกับการรับประกันอัคคีภัยของจำเลยกรมธรรม์เลขที่ 86/338057 จากสำนักงานประกันภัยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานประกันภัยได้ส่งเอกสารต่าง ๆ เป็นชุดมารวม 12 ฉบับ มีสำเนาภาพถ่ายตารางแห่งกรมธรรม์อันเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเป็นส่วนหนึ่งของแบบรายการเกี่ยวกับการรับประกันอัคคีภัยของจำเลยตามกรมธรรม์ดังกล่าวรวมอยู่ด้วย ดังนี้ถือว่าโจทก์ได้ระบุอ้างเอกสารดังกล่าวเป็นพยาน ขอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 88(เดิม) แล้ว เอกสารดังกล่าวจึงรับฟังได้ เมื่อจำเลยได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยไว้ แม้ว่าขณะฟ้องโจทก์ยังไม่ได้รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยจากจำเลย แต่กรมธรรม์ประกันภัยนั้นก็มีอยู่ที่จำเลยก่อนโจทก์ฟ้องคดีแล้ว โจทก์ย่อมกล่าวอ้างถึงและใช้เอกสารดังกล่าวฟ้องบังคับคดีได้ ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 326 บัญญัติว่าบุคคลผู้ชำระหนี้ชอบที่จะได้รับใบเสร็จเป็นสำคัญจากผู้รับชำระหนี้นั้นเป็นกรณีที่ผู้รับชำระหนี้จะไม่ยอมออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ชำระหนี้จึงให้สิทธิผู้ชำระหนี้เรียกร้องให้ผู้รับชำระหนี้ออกใบเสร็จรับเงินได้ ซึ่งต่างกับกรณีที่จำเลยออกใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันไว้แล้ว แต่ยังไม่ส่งมอบให้โจทก์แม้ใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยยังอยู่ที่จำเลย ก็ฟังว่าโจทก์ชำระเบี้ยประกันแล้วได้ไม่ขัดต่อบทบัญญัติมาตราดังกล่าว เมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้ว โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทราบแล้วเพื่อให้ชดเชยค่าเสียหาย แต่จำเลยกลับเพิกเฉย เพราะมีกรณีที่จำเลยอ้างเหตุโต้แย้งกับโจทก์ในปัญหาที่ว่ามีการทำ

สัญญาประกันภัยแล้วหรือไม่เนื่องจากกรรมธรรม์ประกันภัยและใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยยังอยู่ที่จำเลยไม่ได้ส่งมอบแก่โจทก์ จำเลยไม่ได้สนใจหรือตั้งใจให้โจทก์ส่งเอกสารรายการละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่วินาศหรือเสียหายตามกรรมธรรม์ประกันภัยเพราะจำเลยจะไม่พิจารณาخذใช้ให้อยู่แล้ว โดยจำเลยถือว่าไม่มีสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นระหว่างโจทก์กับจำเลย อีกทั้งจำเลยจะไปสำรวจความเสียหายหรือไม่ก็ได้ดังนั้น เมื่อจำเลยถือว่าโจทก์กับจำเลยไม่มีสัญญาประกันภัยต่อกันและจำเลยไม่ตั้งใจให้โจทก์ส่งเอกสารดังกล่าวแล้ว จำเลยจึงไม่อาจอ้างให้โจทก์ต้องปฏิบัติตามกรรมธรรม์ประกันภัยข้อนี้ได้ กรรมธรรม์ประกันภัยกำหนดว่า จำเลยจะบอกเลิกกรรมธรรม์ฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงโจทก์ผู้เอาประกันภัย ในกรณีนี้จำเลยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่โจทก์โดยหักเบี้ยประกันสำหรับระยะเวลาที่กรรมธรรม์ฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน เมื่อสัญญาประกันภัยได้เกิดขึ้นและจำเลยได้ออกกรรมธรรม์ประกันภัยตามสำเนาภาพถ่ายตารางแห่งกรรมธรรม์ประกันภัย โดยโจทก์ได้ชำระเบี้ยประกันให้แก่จำเลยแล้ว การที่จำเลยจะบอกเลิกสัญญาประกันภัย จำเลยจึงต้องปฏิบัติตามกรรมธรรม์นี้ เมื่อจำเลยไม่ได้บอกเลิกกรรมธรรม์ประกันภัยเป็นหนังสือไปยังโจทก์ สัญญาประกันภัยจึงยังไม่เลิกกันและกรรมธรรม์ประกันภัยยังมีสภาพบังคับอยู่ จำเลยให้การว่า สาเหตุเพลิงไหม้มิได้เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ หากแต่เกิดขึ้นในสถานที่ที่โจทก์ครอบครอง และโจทก์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุตามกฎหมายโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทไว้เพียงว่าโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยเพราะโจทก์ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญากรรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 2 และ 6จริงหรือไม่เท่านั้น ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงประเด็นตามคำให้การจำเลยคำให้การของจำเลยถือได้ว่าจำเลยได้ให้การปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ โจทก์ยังมีหน้าที่ต้องนำสืบในประเด็นดังกล่าว การที่ศาลชั้นต้นมิได้กำหนดประเด็น

ข้อนี้เป็นประเด็นข้อพิพาท และให้โจทก์มีหน้าที่นำสืบ จึงเป็นการที่ศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาอย่างไรก็ตามคำให้การของจำเลยดังกล่าวไม่ปรากฏเหตุแห่งการปฏิเสธนั้นว่าที่โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเหตุตามกฎหมายที่โจทก์ต้องรับผิดชอบเองนั้นเป็นเหตุอะไรเพราะเหตุที่โจทก์ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามกฎหมายนั้นต้องเป็นวินาศภัยที่เกิดเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือเพราะความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัยตามนัยที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 879 เมื่อจำเลยไม่ได้ให้การถึงเหตุแห่งการปฏิเสธนั้นจำเลยจึงไม่มีประเด็นจะนำสืบ และปรากฏว่าโจทก์ได้นำสืบข้อเท็จจริงตามประเด็นดังกล่าวแล้ว ศาลฎีกาย่อมเห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นที่ศาลชั้นต้นมิได้กำหนดไว้ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องย้อนสำนวนให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ ที่จำเลยฎีกาว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากการวางเพลิง โจทก์หมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยนั้น ปรากฏว่าข้อนี้เป็นข้อที่จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้คดีไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลล่างทั้งสอง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยรับประกันอัคคีภัยสำหรับสต็อกสินค้าเครื่องจักรของโจทก์เป็นเงิน 3,000,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2529 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2530ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 86/338057 โจทก์ชำระค่าเบี้ยประกันภัยแล้ว ครั้นวันที่ 20 ธันวาคม 2529 ได้เกิดเพลิงไหม้โกดังเก็บเครื่องจักรของโจทก์ ทำให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเสียหายเป็นเงิน 5,814,600 บาท โจทก์แจ้งให้จำเลยทราบแล้ว แต่จำเลยกลับแจ้งขอเพิกถอนกรมธรรม์ประกันภัย

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมสอบสวนแล้วปรากฏว่าเพลิงไหม้ มิได้เกิดจากการวางเพลิงหรือผู้เอาประกันภัยมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้อง โจทก์ทวงถาม จำเลยให้รับผิดตามสัญญาประกันภัยแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ เงิน 3,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้เป็นผู้รับประกันภัยสำหรับสต็อกสินค้าเครื่องจักร ของโจทก์ เพราะหลังจากพนักงานของจำเลยเตรียมทำกรมธรรม์ประกันภัย โจทก์ ไม่ชำระเบี้ยประกันภัยและแจ้งว่าไม่เอาประกันภัยแล้ว จำเลยจึงส่งยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยที่เตรียมไว้โดยไม่จำเป็นต้องบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้โจทก์ทราบไม่น้อยกว่า 15 วัน สินค้าเครื่องจักรตามฟ้องมิใช่ของ โจทก์ แต่เป็นของผู้อื่นซึ่งเอาประกันอัคคีภัยไว้แก่บริษัทรับประกันภัยอื่นก่อนนำมา เอาประกันภัยไว้แก่จำเลย โจทก์จึงมิได้มีส่วนได้เสีย และบริษัทรับประกันภัยอื่นนั้น ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจนเต็มความเสียหายแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่า สินไหมทดแทนจากจำเลยอีก หากฟังว่าจำเลยเป็นผู้รับประกันภัยสำหรับสต็อกสินค้า เครื่องจักรตามฟ้อง การที่โจทก์ ปกปิดข้อเท็จจริงว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของผู้อื่นซึ่ง เอาประกันภัยไว้แก่บริษัทรับประกันภัยอื่นก่อนนำมาเอาประกันภัยไว้แก่จำเลย และ โจทก์มิได้แจ้งเหตุเพลิงไหม้และรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เสียหายให้จำเลย ทราบภายใน 15 วัน นับแต่เกิดเพลิงไหม้จึงผิดเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัย จำเลยมีสิทธิที่จะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ได้ โจทก์ไม่เคยแจ้งให้จำเลยไป สืบหาความเสียหาย อย่างไรก็ดีการตรวจความเสียหายเป็นสิทธิของจำเลยที่จะไป ตรวจหรือไม่ก็ได้ สาเหตุเพลิงไหม้มิได้เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ หากแต่เกิดขึ้นใน สถานที่ที่โจทก์ครอบครองและโจทก์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็น เหตุตามกฎหมาย โจทก์จึงต้องรับผิด และเครื่องจักรที่ถูกเพลิงไหม้ตามฟ้องเสียหาย ไม่เกิน 500,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จำเลยชดใช้เงิน 3,000,000 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาข้อแรกคัดค้านคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่ได้กำหนดประเด็นที่ว่า ทรัพย์สินที่โจทก์เอาประกันภัยไว้ตามฟ้องเป็นทรัพย์สินของโจทก์หรือไม่ ยังไม่ชอบเพราะจำเลยต่อสู้ในคำให้การว่า สินค้าเครื่องจักรที่โจทก์อ้างว่าเอาประกันภัยอัคคีภัยไว้แก่จำเลยนั้นมิใช่เป็นทรัพย์สินของโจทก์หากแต่เป็นของนิติบุคคลอื่นซึ่งได้นำไปเอาประกันอัคคีภัยไว้แก่บริษัทรับประกันภัยอื่นก่อนนำมาเอาประกันภัยไว้แก่จำเลย โจทก์จึงมิได้มีส่วนได้เสีย เห็นว่าศาลชั้นต้นมิได้กำหนดประเด็นดังกล่าวไว้ในชั้นชี้สองสถาน ซึ่งจำเลยได้โต้แย้งคัดค้านและอุทธรณ์คัดค้านต่อศาลอุทธรณ์แล้ว เมื่อจำเลยได้ให้การโดยชัดแจ้งถึงประเด็นดังกล่าวรวมทั้งเหตุแห่งการนั้นประเด็นดังกล่าวจึงเป็นประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี ทั้งเป็นประเด็นข้อแพ้ชนะในคดีอันถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญ เพราะหากฟังได้ว่าโจทก์ไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้ จำเลยย่อมไม่ต้องผูกพันและรับผิดชอบต่อโจทก์ที่ศาลชั้นต้นมิได้กำหนดประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นข้อพิพาทจึงเป็นการมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณา แต่เมื่อโจทก์จำเลยได้นำสืบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้ว ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นนี้เสียเองโดยไม่จำเป็นต้องยอนสำนวนให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ศาลฎีกาวินิจฉัยพยานหลักฐานของโจทก์และจำเลยแล้วฟังข้อเท็จจริงว่าเครื่องจักรของโจทก์เป็นคนละส่วนกับเครื่องจักรของห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ.เอช.เอ็นเตอร์ไพรส์ และ

โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องจักรที่เอาประกันภัยไว้แก่จำเลย โจทก์จึงมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยข้อ 2 มีว่า จำเลยรับประกันภัยสำหรับสินค้าโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ จำเลยฎีกาว่าโจทก์ไม่เคยทำคำเสนอขอเอาประกันภัยสำหรับสินค้าตามฟ้อง และจำเลยยังไม่ได้ตอบสนองรับประกันภัยสินค้านี้ดังกล่าวสัญญาประกันภัยจึงไม่เกิดขึ้น เห็นว่าแม้ตามทางปฏิบัติผู้เอาประกันภัยจะต้องยื่นคำขอประกันภัยตามแบบของบริษัทประกันภัย เพื่อให้บริษัทพิจารณาก่อน แต่กรณีดังกล่าวก็น่าจะเป็นกรณีที่กระทำความผิดมาจากตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทรับประกันภัย ส่วนกรณีของโจทก์นายอำนาจตัวแทนของโจทก์ได้ทำคำเสนอต่อนายสุกิจผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยได้โดยตรงจึงไม่ได้มีแบบพิธีที่จะต้องยื่นคำขอให้พิจารณาก่อน เมื่อนายสุกิจไปตรวจสอบสินค้าเครื่องจักรเป็นที่พอใจก็สนองรับคำเสนอของตัวแทนโจทก์ผู้อยู่เฉพาะหน้า สัญญาประกันภัยระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเกิดขึ้นแล้ว เกี่ยวกับกรรมธรรม์ประกันภัยสำหรับสต็อกสินค้าเครื่องจักรของโจทก์ในโกดังเก็บสินค้าซึ่งมีจำนวนเงินเอาประกันภัย 3,000,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2529 สิ้นสุดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2530 และมีอัตราเบี้ยประกันที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียนั้น จำเลยฎีกาว่าแม้จำเลยจะจัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยขึ้นไว้ สัญญาประกันภัยก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะยังไม่ได้ส่งกรรมธรรม์นั้นให้โจทก์ ปราบกฏว่าจำเลยได้ยื่นแบบรายการเกี่ยวกับการรับประกันอัคคีภัยสำหรับสต็อกสินค้าเครื่องจักรของโจทก์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ดังนี้ การที่จำเลยยื่นแบบรายการดังกล่าวเป็นกรณีที่จำเลยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 มาตรา 27 วรรคแรก ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกันอัคคีภัย เมื่อบริษัททำสัญญาประกันอัคคีภัยรายได้ให้บริษัทยื่นรายการเกี่ยวกับการรับประกันอัคคีภัยตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้ทำสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้น จากบทบัญญัติดังกล่าว

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า จำเลยได้ทำสัญญาประกันอัคคีภัยกับโจทก์แล้วจำเลยไม่อาจจะโต้เถียงเป็นอย่างอื่นได้ เพราะถ้าหากจำเลยไม่ได้ตกลงทำสัญญาประกันภัยกับโจทก์ เหตุใดจำเลยจึงต้องยื่นแบบรายการดังกล่าวซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทผู้รับประกันภัยที่จะต้องปฏิบัติ มิฉะนั้นจะมีโทษตามกฎหมาย ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่จำเลยได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดแล้วปฏิเสธว่าไม่ได้ทำสัญญากัน ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยรับประกันภัยสำหรับสินค้าของโจทก์ตามฟ้องแล้ว

ปัญหาวินิจฉัยข้อ 3 มีว่า กรมธรรม์ประกันภัยที่โจทก์อ้างในคำฟ้องใช้บังคับได้หรือไม่ เห็นว่า กรมธรรม์ประกันภัยเป็นพยานหลักฐานอันสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดี เมื่อมีลายมือชื่อผู้แทนของจำเลยผู้ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญในตารางแห่งกรมธรรม์ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันภัยที่โจทก์อ้างจึงเป็นพยานหลักฐานฟ้องบังคับจำเลยได้ ที่จำเลยฎีกาขอให้ศาลวินิจฉัยเจาะจงถ้อยคำในประเด็นที่ศาลชั้นต้นกำหนดว่าสัญญากรมธรรม์ประกันภัยทำยฟ้องใช้บังคับได้หรือไม่ เพราะจำเลยเห็นว่าเอกสารดังกล่าวไม่มีลายมือชื่อผู้แทนจำเลยปรากฏอยู่นั้นเห็นว่า โจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยซึ่งจำเลยต้องทำกรมธรรม์ประกันภัยมีข้อความตรงตามสัญญาประกันภัยและส่งมอบให้โจทก์ผู้เอาประกันภัย แต่กรมธรรม์ประกันภัยไม่ใช่เอกสารที่กฎหมายบังคับให้ต้องแนบมาทำยฟ้อง เอกสารทำยฟ้องเป็นส่วนหนึ่งที่โจทก์อ้างอิงตามที่ได้กล่าวไว้ในคำฟ้องเท่านั้น ส่วนหลักฐานที่มีเป็นหนังสือจะฟ้องร้องให้บังคับได้หรือไม่นั้นเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำเสนออยู่แล้ว ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อนี้โดยใช้ถ้อยคำดังกล่าวย่อมหมายความว่า สัญญาประกันภัยตามฟ้องใช้บังคับได้หรือไม่ เมื่อปรากฏว่าโจทก์นำเสนอโดยส่งสำเนาภาพถ่ายตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.13 ต่อศาลและจำเลยนำเสนอรับว่าต้นฉบับของเอกสารดังกล่าวมีอยู่จริงและมีลายมือชื่อของผู้แทนจำเลยพร้อมประทับตราของบริษัทถูกต้องจึงเท่ากับโจทก์นำเสนอว่าสัญญาประกันภัยตามฟ้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบหรือลายมือ

ชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้น สามารถฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 867 แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์มิได้ระบุอ้างเอกสารหมายเลข 13 เป็นพยานเอกสารดังกล่าวจึงรับฟังไม่ได้ และเอกสารนั้นยังอยู่ที่จำเลยขณะที่โจทก์ ฟ้อง โจทก์จึงไม่อาจกล่าวอ้างเอกสารดังกล่าวเพื่อฟ้องบังคับคดีได้ นั้น เห็นว่า โจทก์ ได้ยื่นบัญชีพยานลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2530 อันดับที่ 9 ระบุแบบรายการเกี่ยวกับการ รับประกันอัคคีภัยของจำเลยกรมธรรม์เลขที่ 86/338057จากสำนักงานประกัน ภัย กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานประกันภัยได้ส่งเอกสารต่าง ๆ เป็น ชุดมารวม 12 ฉบับ มีสำเนาภาพถ่ายตารางแห่งกรมธรรม์ตามเอกสารหมายเลข 13 อันเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเป็นส่วนหนึ่งของแบบรายการเกี่ยวกับการ รับประกันอัคคีภัยของจำเลยตามกรมธรรม์ดังกล่าวรวมอยู่ด้วย ดังนี้ ถือได้ว่าโจทก์ได้ ระบุอ้างเอกสารหมายเลข 13 เป็นพยาน ขอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 88 (เดิม) แล้ว เอกสารดังกล่าวจึงรับฟังได้ ส่วนสัญญาประกันภัย ระหว่างโจทก์กับจำเลยเกิดขึ้นตั้งแต่จำเลยได้สนองรับคำเสนอขอเอาประกันภัยของ โจทก์แล้ว เมื่อจำเลยได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยตามเอกสารหมายเลข 13 ไว้ แม้ว่า ขณะฟ้องโจทก์ยังไม่ได้รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยจากจำเลย แต่กรมธรรม์ประกัน ภัยนั้นก็มีอยู่ที่จำเลยก่อนโจทก์ฟ้องคดีแล้ว โจทก์ย่อมกล่าวอ้างถึงเอกสารดังกล่าว ได้ ดังนั้น สำเนาตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยตามเอกสารหมายเลข 13 ซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของแบบรายการเกี่ยวกับการรับประกันอัคคีภัยของจำเลยเอกสารท้ายฟ้องย่อม ใช้บังคับได้

ปัญหาวินิจฉัยข้อ 4 มีว่า โจทก์ได้ชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่จำเลยแล้วหรือไม่ ที่จำเลยฎีกาว่า การที่ใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยยังอยู่ที่จำเลยจะฟังว่าโจทก์ ชำระเบี้ยประกันแล้วย่อมขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 326 นั้น เห็นว่าไม่ขัดกันเพราะบทมาตราดังกล่าวบัญญัติแต่เพียงว่า บุคคลผู้ชำระหนี้ชอบที่จะ ได้รับใบเสร็จเป็นสำคัญจากผู้รับชำระหนี้ซึ่งอันเป็นกรณีที่ผู้รับชำระหนี้จะไม่ยอมออก

ใบเสร็จรับเงินให้ผู้ชำระหนี้จึงให้สิทธิผู้ชำระหนี้เรียกร้องให้ผู้รับชำระหนี้ออกใบเสร็จรับเงินได้ ซึ่งต่างกับกรณีที่จำเลยออกใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันไว้แล้วแต่ยังไม่ส่งมอบให้โจทก์ ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข 15 เป็นแบบพิมพ์ของจำเลยระบุว่า ได้รับเงินจากโจทก์แล้วโดยมีนายสุกิจผู้จัดการทั่วไปของจำเลยซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนจำเลยได้ลงลายมือชื่อไว้เช่นนี้ ข้อเท็จจริงจึงต้องฟังว่าโจทก์ได้ชำระเบี้ยประกันภัยตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 13 แล้ว

ปัญหาวินิจฉัยข้อ 5 มีว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากจำเลย เพราะโจทก์ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยข้อ 2 และ 6 หรือไม่ เห็นว่าเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยข้อ 2 กำหนดว่า ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการประกันภัยซึ่งได้มีไว้แล้วหรือที่จะมีขึ้นภายหลังในทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้นี้แก่บริษัทประกันภัยอื่น เว้นแต่ได้มีการแจ้งข้อความจริงดังกล่าวและบริษัทได้บันทึกซึ่งรายการประกันภัยนั้นไว้ในกรมธรรม์ฉบับนี้ก่อนการเกิดสูญเสียชีวิตหรือการเสียหายนั้นมิฉะนั้นบริษัทจะพ้นจากความรับผิดชอบจะพึงมีขึ้นตามกรมธรรม์ฉบับนี้เมื่อเครื่องจักรของโจทก์เป็นคนละส่วนกับเครื่องจักรของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอช.เอ็นเตอร์ไพรส์ โจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งให้จำเลยทราบตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยข้อ 2 ส่วนปัญหาที่ว่าโจทก์ได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ข้อ 6 หรือไม่นั้น จำเลยให้การต่อสู้ว่า โจทก์ไม่เคยแจ้งหรือขอให้จำเลยส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการสำรวจความเสียหายตามที่โจทก์อ้างมาในคำฟ้องอย่างไรก็ดี การตรวจความเสียหายเป็นสิทธิของจำเลยที่จะไปตรวจหรือไม่ก็ได้ จำเลยมีสิทธิที่จะไม่พิจารณาخذไ้ค่าเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยได้นั้น เห็นว่า เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยข้อ 6 เป็นการกำหนดหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องแจ้งการสูญเสียชีวิตหรือการเสียหายให้จำเลยทราบทันทีหรือภายใน 15 วัน นับแต่เกิดการสูญเสียชีวิตหรือการเสียหาย โดยส่งคำเรียกร้องเป็นหนังสือที่มีรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่สูญหาย

และจำนวนค่าเสียหายของทรัพย์สินเท่าที่จะทำได้ และต้องมอบรายการละเอียด
สมุดบัญชีใบสำคัญการบัญชีใบกำกับสินค้าคู่ฉบับ หรือสำเนาแห่งเอกสารนั้น ๆ สาเหตุ
ที่ทำให้เกิดอัคคีภัย และพฤติการณ์ที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตหรือการเสียหาย จำเลยจะ
ไม่รับพิจารณาخذใช้ค่าสินไหมทดแทนนอกจากผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังกล่าว เห็นว่า เมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วโจทก์นำสืบว่า โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทราบ
แล้วเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายแต่จำเลยกลับเพิกเฉย เพราะมีกรณีที่จำเลยอ้างเหตุโต้
แย้งกับโจทก์ในปัญหาที่ว่ามีการทำสัญญาประกันภัยแล้วหรือไม่เนื่องจากกรรมธรรม
ประกันภัยและใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยยังอยู่ที่จำเลยไม่ได้ส่งมอบแก่โจทก์
จำเลยไม่ได้สนใจหรือตั้งใจให้โจทก์ส่งเอกสารรายการละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่
วินาศหรือเสียหาย เพราะจำเลยจะไม่พิจารณาخذใช้ให้อยู่แล้ว โดยจำเลยถือว่าไม่มี
สัญญาประกันภัยเกิดขึ้นระหว่างโจทก์กับจำเลย อีกทั้งตามคำให้การของจำเลยได้
กล่าวว่าจำเลยจะไปสำรวจความเสียหายหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น เมื่อจำเลยถือว่าโจทก์กับ
จำเลยไม่มีสัญญาประกันภัยต่อกันและจำเลยไม่ตั้งใจให้โจทก์ส่งเอกสารดังกล่าวแล้ว
จำเลยจึงไม่อาจอ้างให้โจทก์ต้องปฏิบัติตามกรรมธรรมประกันภัยข้อนี้อีกได้

ปัญหาวินิจฉัยข้อ 6 มีว่า จำเลยได้ยกเลิกกรรมธรรมประกันภัยตามเงื่อนไข
ในกรรมธรรมประกันภัยข้อ 17 แล้วหรือไม่ กรรมธรรมประกันภัยข้อ 17 กำหนดว่า
จำเลยจะบอกเลิกกรรมธรรมฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อย
กว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงโจทก์ผู้เอาประกันภัย ในกรณีนี้จำเลยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยให้แก่โจทก์โดยหักเบี้ยประกันสำหรับระยะเวลาที่กรรมธรรมฉบับนี้
ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าสัญญาประกันภัยได้
เกิดขึ้นและจำเลยได้ออกกรรมธรรมประกันภัยตามสำเนาภาพถ่ายตารางแห่ง
กรรมธรรมประกันภัยเอกสารหมายเลข 13 โดยโจทก์ได้ชำระเบี้ยประกันให้แก่จำเลย
ตามภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข 15 แล้ว การที่จำเลยจะบอกเลิกสัญญา
ประกันภัยจำเลยจึงต้องปฏิบัติตามกรรมธรรมข้อ 17 นี้ เมื่อจำเลยไม่ได้บอกเลิก

กรรมกรรมประกันภัยเป็นหนังสือไปยังโจทก์สัญญาประกันภัยจึงยังไม่เลิกกัน และกรรมกรรมประกันภัยยังมีสภาพบังคับอยู่

ส่วนปัญหาตาม ที่จำเลยคัดค้านขอให้ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นในชั้นชี้สองสถานตามคำให้การของจำเลยที่ว่า สาเหตุเพลิงไหม้ตามที่โจทก์อ้างโจทก์มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยได้หรือไม่ ขอให้ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นข้อพิพาทและวินิจฉัยให้แน่ชัด ข้อนี้จำเลยให้การว่า สาเหตุเพลิงไหม้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ หากแต่เกิดขึ้นในสถานที่ที่โจทก์ครอบครองและโจทก์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุตามกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยเห็นว่า เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทไว้เพียงพอว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยเพราะโจทก์ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญากรรมกรรมประกันภัย ข้อ 2 และ 6 จริงหรือไม่เท่านั้น ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงประเด็นดังที่จำเลยฎีกา คำให้การของจำเลยถือได้ว่าจำเลยได้ให้การปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ โจทก์ยังมีหน้าที่ต้องนำสืบในประเด็นดังกล่าว การที่ศาลชั้นต้นมิได้กำหนดประเด็นข้อนี้เป็นประเด็นข้อพิพาทและให้โจทก์มีหน้าที่นำสืบ จึงเป็นการที่ศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาอย่างไรก็ตาม คำให้การของจำเลยดังกล่าวไม่ปรากฏเหตุแห่งการปฏิเสธนั้นว่าที่โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเหตุตามกฎหมายที่โจทก์ต้องรับผิดชอบเองนั้นเป็นเหตุอะไร เพราะเหตุที่โจทก์ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามกฎหมายนั้นต้องเป็นวินาศภัยที่เกิดเพราะความทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือเพราะความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัยตาม นัยที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879 เมื่อจำเลยไม่ได้ให้การถึงเหตุแห่งการปฏิเสธนั้น จำเลยจึงไม่มีประเด็นจะนำสืบ และปรากฏว่าโจทก์ได้นำสืบข้อเท็จจริงตามประเด็นดังกล่าวแล้ว ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นที่ศาลชั้นต้นมิได้

กำหนดไว้ดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องย่อนสำนวนให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2529 เวลาประมาณ 19 นาฬิกา ได้เกิดเพลิงไหม้ที่โกดังเก็บสินค้าของโจทก์ที่เอาประกันภัยไว้แก่จำเลย ทำให้สินค้าเครื่องจักรของโจทก์ที่เอาประกันภัยไว้เสียหาย จากการสอบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจปรากฏว่าเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นมิใช่เกิดจากการวางเพลิง เมื่อสัญญาประกันภัยที่โจทก์ทำไว้กับจำเลยมีระยะเวลาคุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2529 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2530 เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และวินาศภัยที่เกิดขึ้นเป็นอัคคีภัยที่จำเลยเข้าเสี่ยงรับประกันภัย โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาดังกล่าวจากจำเลยได้ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากการวางเพลิง โจทก์หมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยนั้น ก็ปรากฏว่าข้อนี้เป็นข้อที่จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้คดีไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลล่างทั้งสอง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ปัญหาข้อสุดท้ายมีว่า ค่าเสียหายของโจทก์มีเพียงใด ศาลฎีกาเห็นสมควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้จำนวน 1,800,000 บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ 1,800,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมภาพ โชติกวนิชย์-นิเวศน์ คำผอง-บุญธรรม อยู่พุก)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ